

1501024-54.2021.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cibeles Carrasco Rainho Novo

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVERTON HENRIQUE DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibeles Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

EVERTON HENRIQUE DA SILVA, vulgo "Rasta", qualificado nos autos (fls. 37), foi denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, porque, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

1501024-54.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

CONCLUSÃO:

Em 14 de junho de 2022, faço a conclusão destes autos à Exma. Sra. Dra. CIBELES CARRASCO RAINHO NOVO, MMª. Juíza de Direito Auxiliar desta Comarca. Eu, Assistente Judiciário, digitei.

Processo nº:

1501024-54.2021.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVERTON HENRIQUE DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibeles Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

EVERTON HENRIQUE DA SILVA, vulgo "Rasta", qualificado nos autos (fls. 37), foi denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a narrativa contida na peça acusatória (fls. 02/04), no dia 05 de dezembro de 2021, na rua Alfredo Marcondes, nº 11, Vila Fernandes, na cidade de Álvares Machado, nesta Comarca, guardava e mantinha em depósito, visando o fornecimento a usuários, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 1.543,43 gramas de "Cannabis Sativa L.", vulgarmente conhecida como "maconha", acondicionadas em 27 tabletes, e 202,03 gramas de "cocaína" na forma de "crack", acondicionadas em 05 pedras, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, classificadas como drogas alucinógenas e despersionalizantes.

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05/06), Termos de depoimentos de testemunhas (fls. 07/08, 09/10, 11, 12 e 13), e de interrogatório (fls. 14), Boletim de Ocorrência (fls. 15/20), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 21/22), fotografias dos entorpecentes apreendidos (fls. 23/26), Auto de Constatação Prévia de Substância Entorpecente (fls. 27/28), Pesquisa SSP-IIRGD (fls. 41/49), Folha de Antecedentes (fls. 51/53) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 54/55).

Em sede de Custódia, após manifestação do Órgão Ministerial (fls. 58/60) e da Defesa (fls. 63/67), houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (decisão a fls. 68/71), com a expedição do respectivo mandado (fls. 76/77), devidamente cumprido (fls. 80/81), advindo aos autos Guia de depósito judicial (fls. 85 - R\$100,00), Relatório Final do Inquérito Policial (sob nº 234/2021 - fls. 108/114), Laudo Pericial Definitivo - Exame Químico-Toxicológico (fls. 133/135), Laudo Pericial referente a balança de bolso e embalagens plásticas (fls. 136/138) e Laudo Pericial atinente aos dois aparelhos celulares apreendidos (fls. 139/155).

Oferecida a denúncia (fls. 02/04), o réu foi notificado (certidão a fls. 158) e, por meio de Defensor constituído, ofertou resposta (fls. 165/168), tendo a peça acusatória, após a manifestação do Órgão Ministerial (fls. 172), sido recebida em 01.03.2022 (fls. 178).

Após o ato de citação (fls. 227), realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento (Termo a fls. 245/246), procedendo-se, por gravação audiovisual, à inquirição de cinco testemunhas e ao ato de interrogatório.

O Ministério Público, em memoriais finais (fls. 247/253), pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia e, no que tange a dosimetria da pena, pela fixação da pena base acima do mínimo legal, pelo reconhecimento da reincidência, pela inaplicabilidade do pela §4º do artigo 33 da Lei de Tóxicos, pelo estabelecimento do regime inicial fechado, terminando por se opor à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

De seu turno, em memoriais finais (fls. 262/268), a Defesa requereu a desclassificação do crime imputado para o tipo descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, ou, para o tipo penal descrito no artigo 33, §3º do mesmo diploma legal, e, em caso de condenação, a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06.

É a síntese do necessário.

Passo a fundamentar e decidir.

Constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, imperioso o julgamento do mérito.

E no mérito, procede a pretensão acusatória, eis que demonstrada a autoria e materialidade do delito imputado (artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06), face ao Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05/06), Termos de depoimentos das testemunhas (fls. 07/08, 09/10, 11, 12 e 13), e de interrogatório (fls. 14), Boletim de Ocorrência (fls. 15/20), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 21/22), fotografias dos entorpecentes apreendidos (fls. 23/26), Auto de Constatação Prévia de Substância Entorpecente (fls. 27/28), Guia de depósito judicial (fls. 85), Relatório Final do Inquérito Policial (sob nº 234/2021 - fls. 108/114), Laudo Pericial Definitivo - Exame Químico-Toxicológico (fls. 133/135), Laudo Pericial referente a balança de bolso e embalagens plásticas (fls. 136/138), Laudo Pericial atinente aos dois aparelhos celulares apreendidos (fls. 139/155), e prova oral, colhida sob o crivo do contraditório (fls. 245/246).

Vejamos.

Por primeiro, incontroverso nos autos, à vista do Laudo de Exame Químico-Toxicológico elaborado (fls. 133/135), tanto a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 21/22), uma vez que "...DETECTADA presença da substância COCAÍNA" e "...DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC)", quanto as suas quantidades ("Massa Líquida: 194,96 grama(s)" e "Massa Líquida: 1494,48 grama(s)").

Por segundo, no que tange à propriedade e destinação da aludida droga, diante das provas colhidas e circunstâncias dos fatos, evidencia-se que esta pertencia ao réu e se destinava ao tráfico ilícito de entorpecentes, figura prevista no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06.

Isto porque, em harmonia com o depoimento prestado na fase policial (fls. 07/08), a testemunha Bruno Cesar Oliveira Araújo, policial militar, em Juízo (fls. 245/246), narrou que, na data dos fatos, em patrulhamento pela Avenida Alfredo Marcondes, visualizaram um veículo aos fundos da escola "Novo Sesi", em uma estrada de terra, na margem de uma área de pasto (local ermo, sem movimentação), e, ao se deslocarem até o automóvel, avistaram, mais aos fundos, na mesma estrada de terra, um indivíduo que manuseava uma bolsa rosa e um outro na estrada. Ato contínuo, deslocaram-se para abordagem deles, de modo que o indivíduo, que manuseava a bolsa, retirou um objeto de dentro da bolsa passando a caminhar na estrada junto com o outro rapaz e, ao perceber a presença da viatura policial, arremessou o objeto que estava em sua mão.

Contou referida testemunha policial, também, que, ao realizarem a busca pessoal nos indivíduos (Everton e Lucas), localizaram com o acusado (Everton), em relação ao qual já haviam recebido várias denúncias de tráfico próximo ao "Campus II", a quantia de cem reais (duas notas de cinquenta reais), bem como, ao se deslocar até o objeto por ele dispensado, uma porção bruta de maconha e, dentro da bolsa também por ele manuseada (localizada ao lado de uma cerca, em uma área de pasto, alguns metros do entorpecente dispensado), uma quantia elevada de droga, aproximadamente vinte e uma porções brutas de maconha (tijolos), uma pedra grande de "crack", uma balança de precisão e várias embalagens (uma parte dos plásticos era semelhante ao plástico da droga dispensada).

Elucidou, ainda, o policial que, ao retornar no local da abordagem, Lucas alegou ser usuário e que teria combinado, pelo celular, a compra da droga com o acusado (Everton), inclusive, teria pago a quantia de cem reais, que seriam as duas notas de cinquenta reais localizadas com Everton, sendo que metade seria para seu consumo

e a outra metade para seu cunhado, o qual estava dentro do veículo com sua irmã, os quais (cunhado e irmã), após questionados, confirmaram a versão do abordado Lucas.

No mesmo sentido e em simetria com o depoimento da testemunha Bruno, a testemunha Silvio Brambilla Dalaqua, policial militar, em Juízo (fls. 245/246), elucidou que, na data dos fatos, por volta das três horas da manhã, avistaram um veículo (corsa prata) ao lado da escola "Novo Sesi", que margeia área de pastagem, e, ao adentrarem na estrada de terra para realizarem a abordagem, identificaram um casal dentro do carro. Ato contínuo, ao realizarem a manobra, logo a frente, visualizaram dois indivíduos em área de pastagem, um deles (Everton, em relação ao qual recebeu denúncias que estava envolvido no tráfico de drogas na faculdade de Presidente Prudente) manuseava uma bolsa, tirando um objeto, e, enquanto caminhavam na direção do guarnição, ao perceber a presença policial, o acusado (Everton) dispensou um objeto, posteriormente identificado como uma porção de maconha.

Elucidou citado policial, ainda, que, em busca pessoal, com Everton foi encontrado duas notas de cinquenta reais, e, após seu parceiro de profissão averiguar o local, encontrou a porção dispensada pelo acusado e, logo a frente, a bolsa, a qual o acusado manuseava, contendo em seu interior quase dois quilos de maconha, uma pedra bruta de "crack", uma balança de precisão e várias embalagens, as quais são usadas para embalar entorpecentes, enfatizando, também, que o abordado Lucas e os outros dois ocupantes do carro (Caroline e Lucas) confirmaram que haviam ido comprar drogas do acusado, o qual buscaram nos predinhos da CDHU, em Álvares Machado.

A testemunha Lucas Barreto Barboza, em Juízo (fls. 245/246), ao responder aos questionamentos, elucidou que tinha conhecimento que o acusado, conhecido como "Rasta", vendia entorpecentes, sendo que, na data dos fatos, estava comprando drogas com ele, inclusive, já havia entregado o dinheiro (cem reais), oportunidade em que foram abordados pela Polícia, elucidando que a negociação ocorreu pelo celular.

A testemunha Lucas Aaron Presley de Paulo Oliveira, durante sua inquirição judicial (fls. 245/246), informou que, na data dos fatos, na companhia de seu cunhado (Lucas) e sua esposa, foram comprar entorpecentes (maconha), pela quantia de cem reais, do acusado, o qual buscaram em Álvares Machado, próximo aos predinhos, elucidando que foi seu cunhado quem fez o contato para compra da maconha.

A testemunha Carolinne Barreto Barboza, em Juízo (fls. 245/246), em harmonia com os demais depoimentos, narrou que seu irmão (Lucas Barreto Barboza) entrou em contato com o acusado (Everton), por telefone, para comprar entorpecentes, pelo valor de cem reais.

Por seu turno, o acusado, durante seu interrogatório judicial (fls. 245/246), negou a prática do crime que lhe é imputado, negando a posse dos entorpecentes apreendidos (Auto a fls. 21/22) e alegando que, junto com Lucas, foram até a casa de um traficante comprar drogas.

Nesse contexto, é de se ver, diante dos depoimentos prestados em Juízo (fls. 245/246), tanto pelas testemunhas Lucas Barreto, Lucas Aaron e Carolinne, quanto pelos policiais militares, os quais, diga-se, coincidem com os relatos prestados em solo policial (fls. 07/08, 09/10, 11, 12 e 13), somado à apreensão dos entorpecentes, que não restam dúvidas quanto a mercancia ilegal de drogas.

Veja-se que a testemunha Lucas Barreto afirmou ter vindo comprar entorpecente do acusado, pelo valor de R\$100,00 (cem reais), tendo, inclusive, entregado a quantia ao acusado, oportunidade em que foram abordados pela polícia, de modo que tal versão foi ratificada, harmonicamente, pelas outras duas testemunhas, Lucas Aaron e Carolinne.

Além disso, os policiais militares flagraram o acusado dispensando um objeto, posteriormente identificado como uma porção de maconha, bem como encontraram a bolsa, a qual o acusado manuseava instantes antes da abordagem, que continha em seu interior uma balança de precisão, várias embalagens plásticas e uma quantidade significativa de maconha e "crack" (Auto a fls. 21/22: cinco pedras de crack e vinte e sete tabletes de maconha).

Nesse aspecto, diante da divergência instaurada, pontuo que não há nos autos qualquer indicio idôneo de que as aludidas testemunhas (policiais militares), que são agentes públicos, a exemplo das demais testemunhas civis, tenham mentido, tampouco de que possuam motivos para, falsamente, imputar a prática do crime ao acusado.

Para ilustrar o convencimento, trago à luz recentes julgados de nossa Corte de Justiça Paulista:

"APELAÇÃO. DEFESA. FURTO SIMPLES TENTADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. Artigo 155, §1º, c.c o 14, inciso II, ambos do Código Penal. Sentença de procedência. Mérito. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O valor do depoimento testemunhal de agentes públicos, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Declaração da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Substanciosa confissão colhida em juízo. Majorante do repouso noturno bem delineada. Dosimetria. Maus antecedentes caracterizados. Circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida nos termos da Súmula n. 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sem influência na expressão aritmética da pena. Multirreincidência que impede a compensação integral entre as circunstâncias. Fração de diminuição mínima pela tentativa mantida, pois em consonância com o iter criminis percorrido pelo agente. Regime inicial semiaberto bem fixado. Artigo 33, §§2º, alínea c, e 3º, do Código Penal. Súmula n. 269 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM INFLUÊNCIA NA EXPRESSÃO ARITMÉTICA DA PENA." (negritei)  
(Apelação Criminal 1500507-59.2020.8.26.0300; Relator (a): CAMARGO ARANHA FILHO; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 06/06/2022)

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos, dentre elas a a quantidade de drogas, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Recurso não provido." (negritei)  
(Apelação Criminal 1500037-95.2021.8.26.0040; Relator (a): LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 03/06/2022)

Outrossim, além da quantia monetária encontrada na posse do acusado (cem reais, em duas notas de cinquenta reais), que, de sua vez, coincide com o valor informado pelo comprador Lucas, a forma como estava acondicionado, a diversidade e a significativa quantidade de entorpecentes (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 21/22: 05 pedras de crack (202,03 gramas) e 27 tabletes de maconha (1543.43 gramas); fotos a fls. 23/26), somado, ainda, aos apetrechos apreendidos (balança e embalagens), constituem fortes indicativos do propósito de comercialização.

Além do mais, após realizada perícia no aparelho celular apreendido (Laudo a fls.

139/155), fora constatada, além de imagens de entorpecentes (fls. 148), conversa a indicar que o acusado providenciaria entorpecente para seu comprador (fls. 144/146: "Nois da um jeito e arruma essa buodega aqui").

Portanto, diante desse contexto, apresentando-se demonstradas, com robustez, a materialidade e a autoria da figura disposta no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, e ausentes excludentes da ilicitude e da culpabilidade, de rigor se impõe a condenação do réu.

Por consequência, inviável a desclassificação do fato para o descrito no artigo 28 ou 33, §3º, ambos da Lei de Drogas.

Apreciadas a prova e as teses arguidas, passo a dosimetria da pena, observando o sistema trifásico de fixação (art. 68 do Código Penal).

Em consonância com o artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo, à luz da Folha de Antecedentes (fls. 51/53) e Certidão carreadas (fls. 54/55), que o réu ostenta condenação definitiva por tráfico de entorpecentes que caracteriza reincidência, a ser sopesada adiante.

Não há, nos autos, informações relevantes sobre sua personalidade e conduta social, tampouco indícios de que estas tenham influenciado no propósito criminoso.

Sua culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade de sua conduta, é elevada para esta modalidade de crime, haja vista a natureza especialmente nociva do "crack" e a significativa quantidade de entorpecentes apreendidos.

Nesse raciocínio, fixo a pena base em patamar superior ao mínimo, aplicando-lhe a majoração de 1/6 (um sexto), ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por falta de elementos sobre a capacidade financeira do réu, o valor unitário do dia-multa deve ser fixado no mínimo legal.

Na segunda fase da dosagem, observo que o réu é reincidente (art. 61, I, CP), em virtude de condenação definitiva no Processo de conhecimento nº 0020519-15.2017.8.26.0482 (tráfico de drogas), de modo a se justificar o agravamento das penas em 1/5 (um quinto), passando-as para 07 (sete) anos de reclusão e 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a considerar, cabendo pontuar que não se aplica a redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pois, como já dito, o réu é reincidente.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme dispõe a Lei nº 8.072/90, artigo 2º, bem como, o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, haja vista o quantum da sanção e a reincidência ostentada.

Por não estarem preenchidos os requisitos subjetivo (reincidência) e objetivo (quantum da sanção), não se aplicam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena (artigos 44 e 77 do Código Penal).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, a pretensão punitiva deduzida na denúncia (fls. 02/04), para CONDENAR o réu EVERTON HENRIQUE DA SILVA, vulgo "Rasta", qualificado a fls. 37, nascido aos 15.10.1998, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Elisabete da Silva e José Ramos da Silva, RG nº 52.251.568/SP, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e

ao pagamento de 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa, calculado o dia-multa no valor unitário mínimo, a contar da data dos fatos (05.12.2021).

Diante da gravidade concreta da ação, eis que, como é sabido, o tráfico, independentemente de sua modalidade, envolve pessoas que disseminam um vício nefasto, movidas pela cobiça e pelo enriquecimento ilícito, constituindo, ainda, delito que fomenta a maior parte dos crimes patrimoniais, notadamente os mais graves, de forma a exigir, por parte das Autoridades constituídas, resposta penal firme e a altura do mal que causam à sociedade e famílias, inviável a concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade, impondo-se imperiosa, pois, especialmente para garantia da ordem pública e diante do perigo que implica a sua liberdade, a manutenção da prisão preventiva (“ex vi” art. 312 do CPP).

Recomende-se o réu, pois, no estabelecimento prisional em que se encontra.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de sua condição econômica nos próximos cinco anos.

Indicando as circunstâncias do fato que o dinheiro e o aparelho celular apreendidos (Auto a fls. 21/22; Comprovante de depósito judicial a fls. 85; Laudo Pericial realizado no aparelho celular apreendido a fls. 139/155) possuem relação com o tráfico de drogas, declaro o perdimento de ambos em favor da União (art. 63 da Lei nº 11.343/06).

Por não vislumbrar correlação com a prática delitiva, autorizo, em favor da testemunha Lucas Barreto Barboza, após o trânsito em julgado, a restituição do outro aparelho celular apreendido (Auto a fls. 21/22 – Samsung A72).

No mais, indicando as circunstâncias do fato e apurações periciais procedidas, que a balança e as embalagens (Auto a fls. 21/22 “BALANÇA DE COR PRATA, COM AVARIAS E 50 EMBALAGENS PLASTICAS TIPO ZIP.”) possuem relação com o tráfico de drogas, e sopesando o fato de tratar-se de bens inservíveis, autorizo a sua destruição.

Anoto, para controle, que o réu está assistido por Defensor Constituído (procuração a fls. 181).

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento, intime-se o réu para pagamento da multa, oficie-se para reversão do dinheiro e do aparelho celular à União, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e, oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Presidente Prudente, 17 de junho de 2022.

CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO  
Juíza de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA